

Bestillingsskjema for Rammeavtale og Frihet M

Denne bestillingen gjelder avtale som inkluderer TV- og bredbåndstjenester fra Telenor.
Bestillingen forutsetter vilkår som er gitt i vedlagte dokumenter.

Kunden

Kunde: ~~Håsteinsgate 9 Brl~~ *Borettslaget Håsteinsgate 9* Org. nr.: *923 353 143*
Leverings- Håsteinsgate 9 Faktura- ~~Vestbo~~ *Borettslaget Håsteinsgate 9*
adresse: 5163 Laksevåg adresse: 5004 Bergen *923353143*
(EFF-faktura) *Postboks 2737*
7439 TRONDHEIM

Kundens kontaktperson

Navn: Jan-Tore Gjervik Stilling: Utbygger
Mobiltlf.: 951 20 200 Telefon: 951 20 200
E-post: jan-tore.gjervik@vestbo.no

Etableringspris

I forbindelse med oppgadering/utbygging av nett gjelder følgende etableringspris:

Avtaledetaljer

Avtaletid: 60 mnd. Fakturering:
Estimert leveranse: 24.03.2021 Antall enheter: 83

Det inngås avtale for følgende produkter og tjenester:

*(ca 83 m² ombygget areal
er omgjort til leil.)*

Produkt	Pris	Antall	Sum
Rabatt	-79,75 kr per måned	83	-6 619,25 kr
T-We	218,00 kr per måned	83	18 094,00 kr
Abonnementsvederlag	87,75 kr per måned	83	7 283,25 kr
Komplett 10 T-We Boks II, Trådløs Ruter - Fiber	159,00 kr per måned	83	13 197,00 kr

Totalpris per boenhet per måned:

385,00 kr

[Signature]
779 telenor *[Signature]*

Totalpris for Kunden per måned:

31 955 kr

Alle priser i dokumentet er inkl. mva. og oppgitt i NOK.

Særskilte vilkår/merknader:

Telenor bygget et komplett fibernett ferdig levert med kollektiv avtale. Der vil bli montert opp i alle enheter T-we box 2 samt den nye ruterer fra Telenor. der vil bli tilrettelagt for tilknytting av tilhørende næringslokaler hvis ønskelig samt at der vil bli satt av fiber til felleslokaler/områder hvis dette ønskes tatt i bruk. Der vil ikke bli sendt ut faktura på abonnementet før etter avtale med Vestbo og etter at der er kommet et styre på plass. Der vil heller ikke bli sendt ut faktura for de enheter som ikke er tatt i bruk. Hvis ønskelig vil der også bli montert opp Wifi i garasje anlegget

  telenor 

Vedlegg

- Særlige vilkår for sammenslutninger
- Avtale om Frihet M
- Avtale om utbygging av ny infrastruktur

Bestilling av produkter i dette skjema forutsetter vilkår for TV- og bredbåndstjenester som du finner på nettsidene telenor.no/privat/vilkar/vilkar_tv_og_bredband.jsp og telenor.no/privat/vilkar/sammenslutninger.jsp.

Sted: *Sevgen, 19.08.2020*

Dato: 23.06.2020

[Signature]
For Håsteinsgate 9 Brl
Borettslaget Håsteinsgate 9

[Signature]
For Telenor Norge AS

[Signature]
For Håsteinsgate 9 Brl
Borettslaget Håsteinsgate 9



Avtale

mellom

Telenor Norge AS
(org.nr. 976 967 631)
(heretter "Telenor")

og

Håsteinsgate 9 Brl
(heretter "Kunden")

om

**Utbygging av infrastruktur ifbm. oppføring av 83 boliger på
Håsteinsgate 9**
(heretter "Avtalen")

1. Avtalens formål og forutsetninger

Denne Avtale gjelder utbygging av infrastruktur for TV og bredbånd til Håsteinsgate 9 Brl. Avtalen gjelder utbygging av infrastruktur for 83 boenheter, med mulighet for leveranse til tilknyttede kontorer, butikker, restauranter og øvrige næringslokaler.

Formålet med avtalen er å legge til rette for levering av Telenors tjenester til boenheter og andre lokaler i de byggene som er under oppføring/vil bli oppført i regi av Kunden. Denne avtalen regulerer vilkårene for etablering av infrastrukturen og hvilke rettigheter og plikter dette gir Kunden og Kundens rettslige etterfølgere.

Avtalen forutsetter at Kunden tegner kollektiv rammeavtale for levering av Telenors tjenester. Etter at byggene er oppført plikter Kunden, der dette er relevant, å overføre relevante rettigheter og forpliktelser som følger av denne Avtale, jf. særlig punkt 4 og 5 samt kollektiv rammeavtale til sammenslutning eller annen relevant rettsenhet som etableres som følge av boligprosjektet når dette er etablert. Rettsenheten eller sammenslutningen overtar rettigheter og forpliktelser i forhold til Telenor. Inntil slik overføring er foretatt og skriftlig akseptert av Telenor er Kunden ansvarlig for oppfyllelse av nevnte avtaler.

2. Beskrivelse av leveransen

Telenor skal bygge ut en infrastruktur for TV og bredbåndsnett i Kundens eiendom/boligområde. Arbeidet er nærmere beskrevet i tilbud av 11.05.2020.

Infrastrukturen skal bygges ut fra avtalt grensesnitt til veggpunkt for TV og bredbånd. Med grensesnitt menes koplingspunktet mellom Telenors nett og Kundens nett. Med fysisk grensesnitt mot enkeltkunder, gjelder tomtegrensen som grensesnitt. Avtalt grensesnitt er:

Med koplingspunkt i sammenslutning menes det fysiske forgreiningspunktet felles for hele borettslaget. Leverandørs eiendom er frem til og med aktive komponenter i felles fysisk grensesnitt. Kundens eiendom er etter Leverandørs aktive komponenter i felles fysisk grensesnitt og til hver enkelt boenhet. Hvis dette tilkoblingspunktet er flere fysiske grensesnitt, er kundens eiendom etter Leverandørs aktive komponenter fra hver av disse felles fysiske grensesnittene og til hver enkelt boenhet. Det skal utarbeides dokumentasjon mellom partene som viser dette.

Nettet skal bygges i samsvar med tekniske forskrifter og de lover og regler som gjelder på utbyggingstidspunktet. Kabel til hver leilighet/lokale føres fram til ett punkt som avtales med Kunden. På dette punktet monteres antennekontakten. Kunden er ansvarlig for at Telenor gis enkel adgang til antennepunktet.

Før arbeidene starter, skal Kunden ha mottatt og skriftlig godkjent kart over kabeltraseer, teknisk skjematikk samt eventuelle antennekontaktpunkter.

3. Telenors øvrige plikter

Telenor plikter å bygge ut infrastrukturen i henhold til de frister som fremgår av tilbudet eller som for øvrig er skriftlig avtalt mellom partene.

Telenor plikter å gjøre seg kjent med de rom, føringsveier, sjakter og arealer som er avsatt til føring av kabler og plassering av utstyr.

Når utbyggingen av infrastrukturen er ferdigstilt plikter Telenor å overlevere den dokumentasjon som er nødvendig for drift og vedlikehold av infrastrukturen.
Telenor plikter å ha nødvendige forsikringer under byggeperioden.

4. Kundens plikter

Telenor har rett til fremføring av kabler over Kunden eiendom. Kunden stiller herunder åpne grøfter, føringsveier, sjakter, tomrørsanlegg, telerom i kjeller og øvrige nødvendige arealer fra tomtegrense og frem til boligenhet eller relevant lokale til rådighet for Telenor. Tilkomst til føringsveier skal godkjennes av Telenor.

Kunden besørger montering av nødvendig 16 A, 230 V kurser i hvert for utbyggingen relevante rom og stiller strøm til Telenors disposisjon.

Kunden har ansvaret for at installasjonsforberedelsene er gjennomført i henhold til Telenors spesifikasjoner og de fremdriftsplaner som avtales for hver enkelt installasjon og skal forøvrig bidra til å legge forholdene til rette for at Telenor skal få utført sine plikter etter Avtalen, herunder skaffe Telenor tilgang til eiendom og bygningsmasse.

Kunden er ansvarlig for at utstyr som Telenor har installert i forbindelse med denne Avtalen eller bruker under arbeidet med Avtalen, ikke blir skadet av Kunden eller de Kunden har ansvaret for, eller at uvedkommende kan kople seg inn på utstyret. Telenors utstyr må heller ikke selges, lånes bort, sammenføres med annen eiendom, eller pantsettes slik at Telenors eiendomsrett risikerer å gå tapt.

Kunden plikter selv å foreta eventuell pålagt registrering av infrastrukturen hos Post- og teletilsynet.

Kunden kan ikke kreve vederlag fra Telenor for utførelse av forhold som nevnt i dette punkt 4.

5. Eiendoms- og disposisjonsrett, Bindingstid

Kunden skal eie den infrastrukturen som bygges ut under denne avtale.

Det kan ikke kreves vederlag fra Telenor knyttet til Telenors bruk av infrastrukturen for levering av tjenester til husholdninger og andre enheter tilknyttet infrastrukturen.

Telenors investeringer i infrastrukturen løper på: 757,105 kr.

Som kompensasjon for Telenors investeringer i infrastrukturen er det avtalt en bindingstid på 60 måneder fra det tidspunkt Telenor påbegynner leveranse av sine tv- og/eller bredbåndstjenester til de enheter som er tilknyttet infrastrukturen. I bindingstiden er Kunden og/eller den sammenslutning eller annen rettsenhet som Avtalen overføres til, forpliktet til å benytte Telenor som tjenesteleverandør for TV- og/eller bredbåndstjenester.

Kunden eller den Kunden har overført avtalen kan løse seg ut fra bindingstiden ved å betale en forholdsmessig del av Telenors kostnader ifm. etablering av infrastrukturen. Ved beregning av slik utløsningssum skal det legges til grunn en lineær avskrivning av kostnadene over en periode på 60 måneder.


77C telenor


6. Avbestilling

Dersom Kunden er en sammenslutning har Kunden rett til å avbestille utbyggingen avtalt under denne Avtale frem til Telenor har påbegynt leveransen av sine tjenester. Avbestillingen vil skje mot betaling av et avbestillingsgebyr som tilsvarer de kostnader Telenor har hatt i forbindelse med denne Avtale eller har forpliktet seg til i tilfelle til Avtalen, herunder men ikke begrenset til kostnader knyttet til planlegging av utbyggingen og forberedelser i Telenors nett/infrastruktur, innkjøp av materiell, leie av fibersamband fra tredjemann m.v.

7. Betaling

Dersom det av vedlagte tilbud fremgår at Kunden skal betale et vederlag for utbyggingen, faktureres vederlaget med en halvdel forut for oppstart av utbyggingen og med det resterende beløp etter at arbeidet er ferdigstilt. Fakturering skjer med 14 dagers betalingsfrist. Telenor har ikke plikt til å igangsette arbeid før Telenor har mottatt første innbetaling.

Ved forsinket betaling påløper renter i henhold til lov om forsinkelsesrente.

8. Misligholdssanksjoner

Den som vil påberope seg at Avtalen er misligholdt, må omgående reklamere skriftlig etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet.

Dersom en av partene misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, kan den annen part kreve retting, prisavslag eller erstatning. Ved vesentlig mislighold, kan Avtalen heves. Dersom Kunden er en sammenslutning, har Kunden dessuten rett til å heve avtalen dersom utbygging ikke har skjedd innen 9 måneder fra signering med mindre manglende eller forsinket utbygging skyldes forhold utenfor Telenors kontroll.

Telenor har rett og plikt til å utbedre eventuelle mangler ved Telenors ytelse etter kontrakten som skyldes forhold Telenor har ansvaret for. Utbedring skal skje innen en rimelig frist, dog slik at der det er påvist flere mangler, kan Telenor kreve at utbedring av mangler skal skje samlet. Dersom utbedring ikke er foretatt innen fastsatt frist, kan Kunden, forutsatt at Kunden har varslet Telenor om at utbedring settes bort til andre, kreve at Telenor betaler nødvendige kostnader til utbedring utført av andre med mindre slike kostnader overstiger den prisreduksjon i byggets verdi som mangelen medfører. I så fall skal Telenor i stedet betale prisavslag.

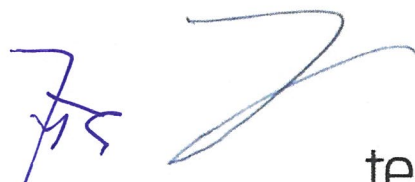
Ved forsinkelse som skyldes forhold Telenor har ansvaret for, påløper en dagmulkt på 0,085 % av den totale avtalte kontraktssum, men ikke mindre enn kr 300,- per virkedag inntil ferdigstilling. Samlet dagmulkt etter dette punkt skal ikke overstige 10 % av den totale avtalte kontraktssummen.

Økonomisk tap som følge av mangler eller forsinkelse som ikke dekkes i henhold til ovennevnte, kan kun kreves dekket ved forsett eller grov uaktsomhet fra Telenors side.

9. Ansvar for underleverandører

Partene er ansvarlig for utførelsen av avtalte ytelser som utføres av underleverandører de engasjerer.

10. Samarbeid mellom partene



telenor



Før arbeidet igangsettes skal partene i fellesskap opprette en prosjektgruppe. Prosjektgruppen skal planlegge arbeidet for de enkelte byggetrinn, herunder fastsette fremdriftsplaner, kabelplaner både innvendig og utvendig mv. Nødvendige planer for arbeidet etableres før oppstart for det enkelte byggetrinn.

Når én av partene finner det nødvendig, kan han med tre dagers varsel kreve møte med den annen part for å drøfte avtaleforholdet og måten avtaleforholdet blir gjennomført på.

11. Kontaktpersoner

Følgende personer skal fungere som kontaktpersoner på vegne av partene:

Jan Bøhm Nilssen

E-post: jan-bohm.nilssen@canaldigital.no

Rolle: Kontaktperson Telenor

Tlf.:

Mob.:

E-post:

Rolle: Kontaktperson Telenor teknisk

Tlf.:

Jan-Tore Gjervik

E-post: jan-tore.gjervik@vestbo.no

Rolle: Kontaktperson Kunden

Tlf.: 95120200

Mob.: 95120200

E-post:

Rolle: Kontaktperson Kunden teknisk

Tlf.:

Mob.:

12. Endringer

Kunden kan be om endringer av leveransen. Telenors aksept av endringsforespørselen kan gjøres betinget av økt vederlag eller endringer i avtalt tidsplan. Telenor må fremme slike betingelser samtidig med at de endrede krav, ytelser eller arbeidsoppgaver aksepteres. Kunden anses å ha akseptert slike betingelser med mindre Telenor skriftlig har mottatt innsigelser innen som følger av forbeholdet, eller der slik frist ikke er satt før Telenor iverksetter arbeidet.

Øvrige endringer og tillegg til avtalen skal skje skriftlig må være undertegnet av bemyndiget personell fra hver av partene.

13. Overføring av rettigheter og plikter

Med mindre annet følger av denne Avtale, kan Kunden ikke overdra eller på andre måter overføre sine rettigheter eller plikter etter denne avtalen til tredjeparter uten forutgående skriftlig samtykke fra Telenor.

14. Konfidensialitet

Partene skal bevare taushet om informasjon som er merket konfidensiell, opplysninger om noens personlige forhold eller øvrige opplysninger som etter en alminnelig aktsom vurdering må anses som konfidensiell.

telenor

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen.

Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir gjort kjent for andre i strid med bestemmelsene her. Taushetsplikten gjelder også etter at Avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushet også etter fratredeisen om forhold som nevnt ovenfor.

15. Force majeure m.m.

Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp Avtalen med en måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen.

Den part som ønsker å påberope seg force majeure skal uten ugrunnet opphold underrette den annen part om den aktuelle force majeure-begivenhet og om når ytelsen antas å kunne gjennomføres.

Dersom offentlig myndighet vedtar ny lovgivning med direkte betydning for Avtalen og dette forrykker balansen mellom partene med negativ økonomisk virkning for disse, skal vedkommende part ha rett til å kreve avtalen reforhandlet slik at den økonomiske balansen gjenopprettes.

16. Opsjon

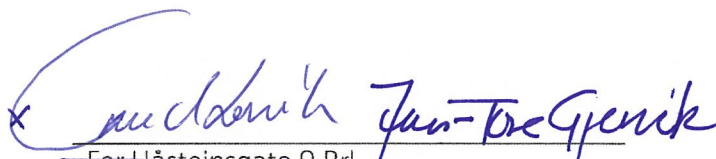
Avtalen omfatter en opsjon for Telenor på eventuelle videre og senere byggetrinn.

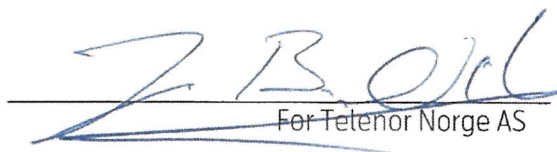
17. Jurisdiksjon og lovvalg

Denne avtale skal fortolkes og anvendes i samsvar med norsk rett. Partene vedtar Asker og Bærum tingrett som verneeting.

Sted:

Dato: 23.06.2020


For Håsteinsgate 9 Brl
Grevtdagst Håsteinsgate 9


For Telenor Norge AS

Komplett-avtale

Dette er et vedlegg til Telenor Norge AS ("Telenor") sitt Bestillingsskjema, og gjelder for de kollektive kunder som i Bestillingsskjema har angitt at de ønsker et av Telenors Komplettprodukter (heretter kalt "Komplettavtalen").

Avtalen er inngått mellom Telenor Norge AS og Håsteinsgate 9 Brl ("Kunden").

1. Beskrivelse av Komplettproduktet

Gjennom produktet Frihet M gis de husstander som er tilknyttet Kunden tilgang til:

- Bredbåndsabonnementet Frihet M med tilhørende modem, og eventuelt bredbåndsruter, som lånes ut av Telenor.
- TV- og strømmetjenesten T-We
- En dekoder som lånes ut av Telenor med tilhørende programkort.

Telenor står til enhver tid fritt til å endre sine produkters navn eller sammensetning. Dersom Telenor ikke viderefører ovennevnte produkt, vil Kunden bli tilbudt alternativt produkt.

2. Forutsetninger

Den enkelte husstands tilgang til Tjenestene beskrevet under punkt 1 over forutsetter:

- a) At «Rammeavtale for kollektive kunder» er inngått mellom partene;
- b) At avtaler om bruk av Tjenestene er inngått mellom Telenor og representant for den enkelte husstand, jf. Telenors alminnelige vilkår;
- c) At Telenor mottar fullstendig liste over tilknyttede husstander i avtalt format inkludert navn, adr.leil.nr og H-nr. ved bestilling av Komplettproduktet;
- d) At Telenor med halvårlig mellomrom mottar en oppdatering av den liste som omtalt i c) over; og

Vil bistå Telenor i forbindelse med markedsføring/informasjon til tilknyttede husstander, samt ved utlevering av utstyr (herunder modem og digital dekoder) til disse.

3. Vederlag

Kunden betaler vederlag som oppgitt i overnevnte Bestillingsskjema. Kunden må betale ovennevnte vederlag for antall tilknyttede husstander uavhengig av om den enkelte husstand tegner individuell avtale om leveranse av Tjenestene med Telenor. Vederlaget forfaller i overensstemmelse med Rammeavtalen.

4. Opphør

Kunden kan etter en bindingstid på 60 måneder si opp denne Komplettavtalen med varsel som nevnt i Særskilte vilkår for sammenslutninger. Ved brudd på bindingstiden plikter Kunden å



telenor



betale erstatning til Telenor med et beløp som tilsvarer vederlaget under denne Komplettavtalen for den resterende del av bindingstiden.

Dersom Kunden og Telenor ved opphør av denne Komplettavtalen blir enige om å tegne en ny Komplettavtale eller annen avtale som involverer dekodere på et senere tidspunkt, gir slik ny avtale ikke rett til nytt subsidiert utstyr fra Telenor før tidligst 60 måneder etter at den opprinnelige Komplettavtale ble inngått.

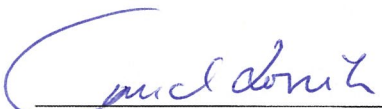
Ved opphør av denne avtale uansett grunn (herunder ved hevning fra Telenor), plikter Kunden, i samarbeid med Telenor, å samle inn alt utlevert utstyr, digitale dekodere, modem og eventuelle bredbåndsrutere fra de tilknyttede husstander og gjøre dette tilgjengelig for avhenting for Telenor.

5. Eiendomsrett til utstyr

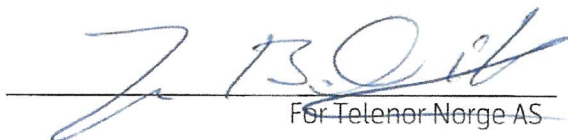
Telenor eier det utstyr (dekodere, modem, bredbåndsrutere mv) som benyttes for Kundens og de tilknyttede husstanders tilgang til Tjenestene nevnt i punkt 1. Den enkelte husstand plikter å varsle om flytting og plikter å sette lånt utstyr igjen i boenheten eller overlevere dette til Telenor ved oppsigelse eller annen opphør av den individuelle avtalen, herunder som følge av flytting.

Sted: *Bergen, 19.08.2020*

Dato: 23.06.2020



For Håsteinsgate 9 Brl
Boelldaget Håsteinsgate 9



For Telenor Norge AS



For Håsteinsgate 9 Brl
Boelldaget Håsteinsgate 9

Rammeavtale for kollektive kunder

Mellom Håsteinsgate 9 Brl ("Kunden") og Telenor Norge AS ("Telenor").

Disse vilkår gjelder for levering av produkter og tjenester (samlet kalt "Tjenestene") til kollektive kunder (borettslag, sameier etc.). Kunden innestår for at Kunden har rett til å inngå denne rammeavtalen på vegne av de husstander Kunden oppgir å representere. Antall husstander fremgår av Bestillingsskjema. Kunden plikter informere Telenor om endringer i antall husstander.

De Tjenester Telenor skal levere på kollektiv basis til de husstander Kunden representerer består i tillegg til Telenors til enhver tid gjeldende TV- og strømmetjeneste T-We av de Tjenester som er angitt på Bestillingsskjemaet. Særlige økonomiske og andre vilkår knyttet til de enkelte kollektive tilleggstjenester følger av vedlegg til denne rammeavtale.

Med mindre annet er avtalt i denne rammeavtalen gjelder Telenors Alminnelige Vilkår inntatt på telenor.no så langt de passer. Alminnelige Vilkår gjelder også for eventuelle ytterligere Tjenester eller oppgradering/utvidelse av Tjenester som den enkelte husstand måtte bestille utover de Tjenester som under denne rammeavtale leveres til samtlige av de husstander Kunden representerer.

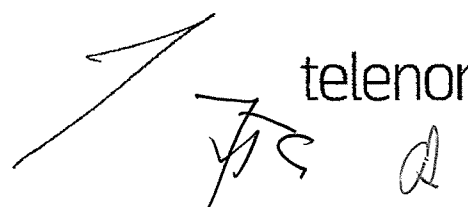
2. Eiendoms- og disposisjonsrett

Kunden har med de begrensninger som følger av denne avtalen og Alminnelige Vilkår full faktisk og rettslig eiendoms- og disposisjonsrett over sitt interne nett fra det definerte grensesnittet. Med grensesnittet menes koplingspunktet mellom Telenors nett og Kundens nett. Koblingspunktet er som regel det fysiske forgreningspunkt som er felles for alle husstander hos Kunden. Dersom Telenor har investert i fiber og/eller komponenter (noder, fordelere, sentraler eller lignende) i senere forgreningspunkter som deles av to eller flere husstander hos Kunden, utgjør likevel disse siste forgreningspunkter regnet fra utgangen av slike komponenter, grensesnittet mellom Telenor og Kundens nett.

Telenor har eiendomsrett til alt det utstyr (noder, hjemmesentral, fordeler- og tilkoblingspanel eller lignende) Telenor har innplassert og investert i, hva enten dette er plassert på Telenors side av ovennevnte grensesnitt eller i Kundens nett.

Partene har rett til å utføre forskriftsbestemte og andre nødvendige endringer i driften av sitt eget nett herunder oppgraderinger av nettet og tilpasning til ny teknologi, og er uten ansvar for tap som følge av at den annen part må tilpasse, endre eller skifte ut sitt eksisterende utstyr. Den annen part skal varsles i rimelig tid før igangsetting av endringer. Hvis en av partene benytter sin rett til å omlegge eller gjøre endringer i sitt nett, er vedkommende part ansvarlig for at dette ikke påfører den annen parts nett eller utstyr skade eller vesentlige forstyrrelser utover det nødvendige. Dette gjelder dog ikke der Telenor utfører endringer i Kundens nett på vegne av Kunden.

I fiberbaserte aksessnett disponerer Telenor hele Kundens interne nett til leveranse av Telenors Tjenester. I coax-baserte nett, disponerer Telenor de frekvenser som til enhver tid fremgår av den frekvensplan som er inntatt på telenor.no. Kunden er i forhold til Telenor og andre tredjemenn, herunder husstandene, ansvarlig for egen bruk av frekvenser som ikke disponeres av Telenor, herunder sendingenes tekniske kvalitet, innhold, krenkelse av immaterielle rettigheter,

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'JSC', written over the Telenor logo. The logo consists of a stylized 'T' made of two intersecting lines, followed by the word 'telenor' in a lowercase, sans-serif font.

omdømme mv., og slike sendinger skal fremstå på en slik måte at de ikke forveksles med eller fremstår som en del av Telenors Tjenester.

3. Service og vedlikehold av Kundens nett

Telenor skal utføre service- og vedlikeholdsarbeider på Kundens interne nett fra grensesnittet og frem til den enkelte husstands første kontaktpunkt og på den del av Telenors nett som kun er relevant for Kunden. Telenor har ansvaret for å vedlikeholde ovennevnte nett slik at de tilfredsstiller de tekniske forskrifter som gjaldt da nettet ble bygget eller sist oppgradert. Utskifting av kabler i forbindelse med feil og/eller elde på Kunden nett samt øvrige forhold som ligger utenfor det serviceansvar Telenor har påtatt seg, er Kundens ansvar og kostnader ved dette dekkes av Kunden.

Telenor skal opprettholde en vaktordning som er åpen alle hverdager fra kl. 08.00-18.00 og lørdager kl.11.00-16.00. Feilretting utføres og frister for feilretting løper kun i vaktordningens åpningstid.

Telenor skal påbegynne feilretting i henhold til følgende frister:

- Feilretting skal være påbegynt senest neste virkedag dersom feilen rammer 2-9 husstander.
- Feilretting skal påbegynnes snarest og senest innen 2 timer dersom feilen rammer 10 husstander eller mer.

Dersom en feil på Kundens intern-nett er forårsaket av hærverk, Kundens eller en tredjemanns inngrep i nettet eller andre forhold Kunden har ansvar for, kan Telenor kreve betaling fra Kunden for uttrykking og feilsøking, samt for eventuelle utførte arbeider.

Priser for vedlikehold og service på Kundens nett og på den del av Telenors nett som kun er relevant for Kunden fremgår av Bestillingsskjema.

4. Betaling

Vederlag forfaller til betaling forskuddsvis og i medhold av de betalingsterminer som fremgår av Bestillingsskjema eller særlige vilkår vedlagt denne rammeavtale.

5. Avtale, Periode, opphør

Med mindre annet er skriftlig avtalt eller følger av særlige vilkår vedlagt denne rammeavtale, gjelder Telenors Alminnelige Vilkår for avtalens varighet og opphør så langt de passer.

6. Mislighold

Ved mislighold gjelder Alminnelige Vilkår så langt de passer, dog slik at der Kunden misligholder Rammeavtalen eller et av vedleggene til denne, herunder misligholder plikten til å betale vederlag har Telenor rett til å stenge og/eller heve avtalen i henhold til Alminnelige Vilkår med virkning for samtlige tilknyttede husstander. Telenor vil forut for slik stengning og/eller hevning så langt mulig søke også å varsle berørte husstander som har direkte avtaler med Telenor.

Telenor har også rett til å stenge og/eller heve Tjenester i forhold til en eller flere tilknyttede husstander der forhold hos de berørte husstandene begrunner dette, jf. de vilkår for Telenors stengning og/eller hevning som følger av Alminnelige Vilkår.

7. Markedsføring

Kunden vil bistå Telenor i forbindelse med markedsføring/informasjon til husstandene, herunder videreformidle til de husstander som er tilknyttet Kunden, brosjyrer og annet informasjonsmateriell som Telenor vederlagsfritt sender Kunden.

Ved inngåelse av avtalen skal Kunden fremskaffe oppdatert beboerinformasjon som gjøres tilgjengelig for Telenor.

8. Revisjon

Telenor har rett til på egen regning, eventuelt ved hjelp av representant utpekt av Telenor, å utføre revisjon av antall husstander og andre forhold som påvirker Telenors rett til vederlag under avtalen. Telenor skal gi Kunden forutgående rimelig varsel om slik revisjon og Kunden plikter å gi Telenor eller Telenors representant tilgang til Kundens lokaler og dokumenter/data som med rimelighet er nødvendig for å gjennomføre revisjonen. Dersom revisjonen avdekker et avvik i Telenors disfavør, plikter Kunden å etterbetale for lite betalt beløp med tillegg av morarenter samt erstatte Telenors utgifter knyttet til revisjonen.



telenor





Særlige vilkår for sammenslutninger

1. Generelt

Vilkårene gjelder leveranse av tjenester til sammenslutninger i Norge.

Det vises til de til enhver tid gjeldende generelle avtalevilkår for Telenor Norge AS, se telenor.no/privat/vilkar

Telenor behandler personopplysninger i henhold til norsk rett. Telenors behandling av personopplysninger er inntatt i Telenors erklæring om personvern og sikkerhet. Se telenor.no/om/personvern

Tjenestene sammenslutningen har inngått avtale om, fremkommer i den konkrete avtalen. Avtalen mellom sammenslutningen og Telenor omfatter leveranse av tjenester til alle boenhetene.

Kunden er den sammenslutningen som er registrert som kunde hos Telenor. Med beboer anses den enkelte boenhet i sammenslutningen.

Representanter for sammenslutningen innestår for at sammenslutningen har rett til å inngå avtale på vegne av boenhetene som sammenslutningen representerer.

Sammenslutningen anses å ha akseptert Telenors avtalevilkår ved signering.

Inngår en beboer en individuell avtale med Telenor gjelder Telenors generelle avtalevilkår, samt særlige vilkår for tjenestene. Tilsvarende gjelder den enkelte beboers bruk av tjenester som følger av avtalen som sammenslutningen har inngått avtale om, og som nyttiggjøres av den enkelte beboer.

2. Sammenslutningens opplysningsplikt

Sammenslutningen skal gi Telenor en oversikt over tilknyttede boenheter som skal inneholde informasjon om navn, adresse, telefonnummer, leilighetsnummer og H-nr, om dette finnes. Denne listen skal oppdateres halvårlig.

For initiell behandling av beboerliste ved inngåelse av avtale, se telenor.no/privat/vilkar/sammenslutninger.jsp

Sammenslutningen plikter å informere Telenor om endringer i antall boenheter.

3. Eiendomsrett og ansvar for nett

Sammenslutningen eier sitt interne nett fra det definerte grensesnittet. Med grensesnittet menes koblingspunktet mellom Telenors nett og sammenslutningens nett.

Koblingspunktet er som regel det fysiske forgreningspunkt som er felles for alle boenheter i sammenslutningen. Dersom Telenor har investert i fiber og/eller komponenter i forgreningspunkter nærmere

boenhetene og disse deles av to eller flere boenheter, utgjør likevel de siste forgreningspunktene grensesnittet mellom Telenor og sammenslutningens nett.

Telenor har eiendomsrett til utstyr som Telenor har innplassert, enten utstyret er plassert på Telenors side av ovennevnte grensesnitt eller i sammenslutningens nett.

Sammenslutningens nett må være tilrettelagt for leveranse av Telenors tjenester for at den enkelte boenhet skal ha tilgang til samtlige tjenester.

I avtaleperioden disponerer Telenor all kapasitet i sammenslutningens nett.

4. Sammenslutningens plikter

Styret i sammenslutningen skal bistå Telenor med informasjon til boenhetene, herunder videreformidle brosjyrer og annet informasjonsmaterieil.

Sammenslutningen skal bistå Telenor med utlevering av utstyr til boenhetene.

Ved opphør av avtalen plikter styret i sammenslutningen eller den/de som styret utpeker, å returnere utlånt/utleid utstyr.

5. Service og vedlikehold

Telenor skal utføre service og vedlikehold av sammenslutningens interne nett fra grensesnittet og frem til den enkelte boenhets første kontaktpunkt i henhold til teknisk standard da nettet ble installert.

Oppgradering i form av utskifting samt reparasjon av kabler i det interne nettet i forbindelse med feil og/eller elde er sammenslutningens ansvar. Kostnader ved dette dekkes av sammenslutningen.

Ved større feil kan styrets representant kontakte Telenors vaktordning, se telenor.no/boligsameie. Frister for feilretting løper kun i vaktordningens åpningstid iht. følgende frister:

- Feilretting skal være påbegynt senest neste virkedag dersom feilen rammer 1–9 boenheter.
- Feilretting skal påbegynnes snarest og senest innen 2 timer fra feilen er meldt dersom feilen rammer 10 boenheter eller mer.

Dersom feil eller skade på sammenslutningens interne nett er voldt av sammenslutningen selv eller av tredjepart, kan Telenor kreve dekket påløpte kostnader tilknyttet til utrykning, feilsøking og utført arbeid.

6. Kontroll av antall boenheter og andre lokaliteter

Sammenslutningens betalingsansvar er knyttet til antall boenheter og andre lokaliteter som nyttiggjør Telenors tjenester. Telenor har rett til å kontrollere at oppgitt antall er korrekt.

Sammenslutningen plikter å gi Telenors representant tilgang til sammenslutningens lokaler og informasjon som er nødvendig for å gjennomføre kontrollen.

Dersom kontrollen avdekker avvik i Telenors disfavør, plikter sammenslutningen å etterbetale for lite betalt beløp med tillegg av forsinkelsesrenter, samt erstatte Telenors utgifter knyttet til kontrollen.

7. Fast avtaleperiode (bindingsavtale)

Dersom annet ikke er avtalt, er avtaleperioden 36 måneder fra levering av tjenestene.

Etter utløpet av avtaleperioden forlenges avtalen automatisk med 6 måneder med mindre avtalen sies opp med 3 måneders skriftlig varsel av en av partene innen utløpet av hver 6 måneders periode.

Dersom sammenslutningen sier opp avtalen i avtaleperioden påløper et bruddgebyr.

Ved utbyggings-/oppgraderingsavtaler vil det være foretatt investeringer som nedskrives med fast beløp i avtaleperioden. Bruddgebyret kan bestå av gjenstående investeringsbeløp. I de avtalene hvor det ikke er gjenstående investeringsbeløp skal sammenslutningen betale et beløp som tilsvarer vederlaget for den resterende del av avtaleperioden.

8. Endringer i avtalen – varslng

Telenor har rett til å endre avtalen, herunder blant annet endre prisene, i avtaleperioden.

Telenor vil varsle sammenslutningen med en måned varsel med virkning fra den første i den påfølgende måneden.

9. Telenors erstatningsansvar

Telenors samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til den årlige summen som sammenslutningen betaler for tjenestene på skadetidspunktet.

10. Mislighold

Ved vesentlig mislighold av avtalen fra sammenslutningens side, har Telenor rett til å stenge og/eller heve avtalen med virkning for samtlige tilknyttede boenheter. Telenor skal forut for slik stengning og/eller heving varsle berørte boenheter som har individuelle avtaler med Telenor. Sammenslutningen plikter å betale bruddgebyr i henhold til punkt 7.

Telenor har rett til å stanse levering av tjenester og heve avtalen med den enkelte beboer når beboer misligholder individuelt inngått avtale, jf. de generelle avtalevilkårene for Telenor, se pkt. 21.2.

(Vilkår gjeldende fra 15.10.2018.)